Chương 2B:

UEH UNIVERSITY | College of Business | SCHOOL OF ACCOUNTING

TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Bộ môn Kiểm toán
GV: Đoàn Văn Hoạt

Mục tiêu & nội dung

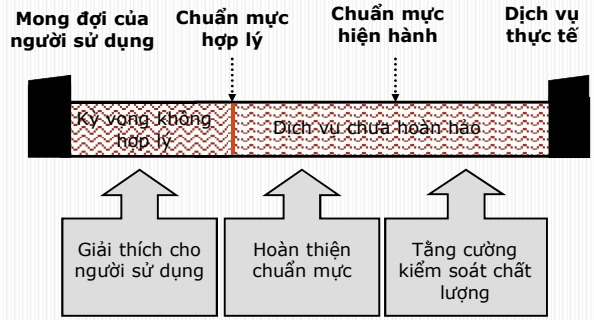
- **Mục tiêu:**
  Hiểu được trách nhiệm nghề nghiệp & trách nhiệm pháp lý của TKV
- **Nội dung:**
  - *Khoảng cách giữa dịch vụ cung cấp và mong đợi của xã hội.*
  - *Trách nhiệm chung của KTV trong kiểm toán BCTC (VSA 200).*
  - *Trách nhiệm của KTV đối với gian lận (VSA 240).*
  - *Trách nhiệm của KTV đối với hành vi không tuân thủ (VSA 250).*
  - *Trách nhiệm pháp lý của KTV.*

Expectation Gap

Các câu hỏi đặt ra:

1. *Khoảng cách mong đợi là gì?*
2. *Khoảng cách mong đợi được chia thành mấy đoạn?*
3. *Khoảng cách nào có thể thu hẹp được? Biện pháp để thu hẹp?*
4. *Khoảng cách nào không thu hẹp được? Làm cách nào để cho mọi người hiểu là khoảng cách đó không thể thu hẹp được?*

Expectation Gap



TRÁCH NHIỆM CỦA DN ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TRONG BCTC



Công ty được kiểm toán

- Lập, trình bày đầy đủ, trung thực và hợp lý
- Quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu liên quan đến

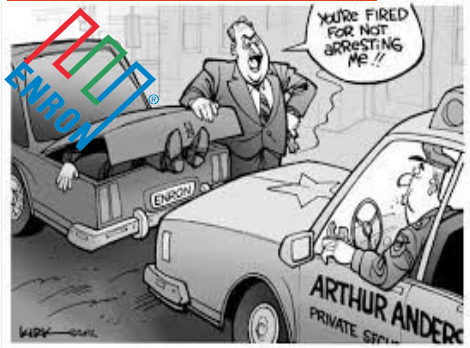
BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Dựa vào KQ công việc theo quy định của Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán để đưa ra ý kiến về BCTC xét trên góc độ trọng yếu



Kiểm toán độc lập

Đặt vấn đề



Trách nhiệm của KTV?

Trách nhiệm của BQT & BGĐ?



ENRON

It is alleged that this company hid its real level of debt by putting 8.5 billion of group liabilities into special purpose vehicles whose account were not consolidated with those of the company. The group became bankrupt and the audit firm, Arthur Andersen, went out of business as a result of obstructing justice by, among other things, shredding documents relating to the audit.

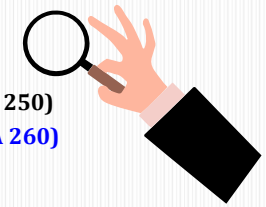
Nguồn: Principles of Fraud examination , Joseph T.Wells

Mục tiêu

- **Hiểu về bản chất của dịch vụ kiểm toán BCTC**
- **Hiểu về trách nhiệm của KTV đối với GL và hành vi không tuân thủ của đơn vị được kiểm toán trong BCTC**
- **Hiểu về đạo đức nghề nghiệp của KTV**

Nội dung

- Tổng quan
- Mục tiêu tổng thể của kiểm toán BCTC (VSA 200)
- Gian lận và trách nhiệm của KTV (VSA 240)
- Hành vi không tuân thủ và trách nhiệm KTV (VSA 250)
- Trao đổi với BQT của đơn vị được kiểm toán (VSA 260)
- Đạo đức nghề nghiệp của KTV (tự học)



Tổng quan

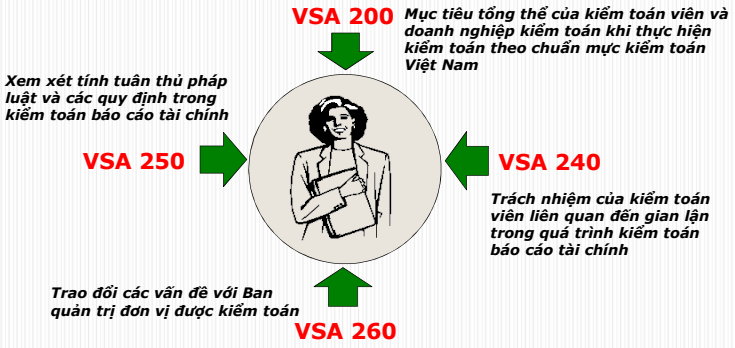
Bản chất của dịch vụ kiểm toán BCTC



Kiểm tra của KTV độc lập

(Làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với BCTC)

Một vài VSA đề cập đến trách nhiệm nghề nghiệp của KTV



VSA 200

VSA 200

- Mục tiêu tổng thể của KTV và DN kiểm toán
- Trách nhiệm của NQL đơn vị được kiểm toán
- Trách nhiệm của KTV
- Yêu cầu của VSA 200 (nội dung của VSA 200)

VSA 200 – MT tổng thể của KTV & DN kiểm toán

Mục tiêu tổng thể của KTV *và DN kiểm toán* khi thực hiện một cuộc kiểm toán BCTC là:

a) Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu BCTC, xét trên phương diện tổng thể, có còn SSTY do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không, từ đó giúp KTV đưa ra ý kiến về việc liệu BCTC có được lập phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng, trên các khía cạnh trọng yếu hay không;

b) Lập báo cáo kiểm toán về BCTC và trao đổi thông tin theo quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, phù hợp với các phát hiện của KTV.

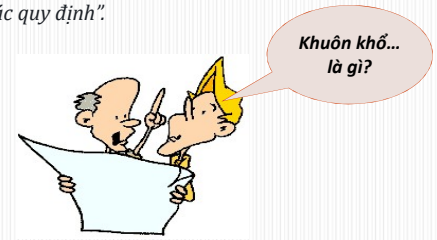
(Đoạn 11)

Trong trường hợp không thể đạt được sự đảm bảo hợp lý và ý kiến kiểm toán dạng ngoại trừ là chưa đủ để cung cấp thông tin cho người sử dụng BCTC dự kiến thì chuẩn mực kiểm toán Việt Nam yêu cầu KTV phải từ chối đưa ra ý kiến hoặc rút khỏi cuộc kiểm toán theo pháp luật và các quy định có liên quan.

(Đoạn 12)

VSA 200 – Khuôn khổ lập và trình bày BCTC *(Applicable financial reporting framework)*

"Khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng: Là khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được BGĐ và BQT đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) áp dụng trong quá trình lập và trình bày BCTC, có thể chấp nhận được phù hợp với đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục đích của BCTC, hoặc do yêu cầu của pháp luật và các quy định".



Khuôn khổ về lập và trình bày BCTC thường bao gồm: Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

VSA 200 – Khuôn khổ lập và trình bày BCTC *(Applicable financial reporting framework)*

- **Khuôn khổ về trình bày hợp lý** ("Fair presentation framework): yêu cầu phải tuân thủ các quy định của khuôn khổ đó, và:
  - ✓ *Có thể thuyết minh nhiều hơn so với các quy định cụ thể của khuôn khổ;*
  - ✓ *Có thể thực hiện khác với một hoặc một số yêu cầu của khuôn khổ nhưng rất hạn hữu.*
- **Khuôn khổ về tuân thủ** (Compliance framework): chỉ được yêu cầu tuân thủ các quy định của khuôn khổ.

BCTC được lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC được xác định là báo cáo tài chính được lập và trình bày theo khuôn khổ về trình bày hợp lý.

VSA 200 – Khuôn khổ lập và trình bày BCTC *(Applicable financial reporting framework)*

Chỉ ra điểm không hợp lý khi nói về Khuôn khổ của việc lập và trình bày BCTC trong VSA 200?

VSA 200 – Mức độ đảm bảo dịch vụ

Hạn chế tiềm tàng

- ✓ Bản chất của lập và trình bày BCTC.
- ✓ Bản chất của thủ tục kiểm toán.
- ✓ Điều kiện thực hiện kiểm toán với thời gian và giá phí hợp lý (Quan hệ chi phí và lợi ích).
- ✓ Những vấn đề khác: Gian lận, không tuân thủ, bên có liên quan, hoạt động liên tục.

→ **Đảm bảo hợp lý**

VSA 200 – Mức độ đảm bảo dịch vụ

- Bảo đảm ở mức độ cao nhưng không phải tuyệt đối.
- Bắt nguồn từ các hạn chế vốn có của cuộc kiểm toán.
- Ý kiến kiểm toán mang tính thuyết phục hơn là khẳng định.

Bản chất lập và trình bày BCTC

- Lập BCTC mang tính xét đoán khi áp dụng các quy định hiện hành về lập và trình bày BCTC vào hoàn cảnh thực tế của đơn vị.
- Nhiều khoản mục trên BCTC dựa vào quyết định hoặc đánh giá chủ quan.

Bản chất của thủ tục kiểm toán

- Đơn vị cố tình hoặc vô tình không cung cấp đầy đủ thông tin.
- Hành vi gian lận có thể được tổ chức tinh vi và kỹ lưỡng để che dấu.
- KTV không được đào tạo để làm chuyên gia xác minh chứng từ giả mạo.
- Mỗi cuộc kiểm toán không phải là một cuộc điều tra hoặc thanh tra về sai phạm. KTV viên không có quyền điều tra, thanh tra, xét hỏi, khám xét như cuộc điều tra của cơ quan pháp luật.

VSA 200 – Trách nhiệm của NQL

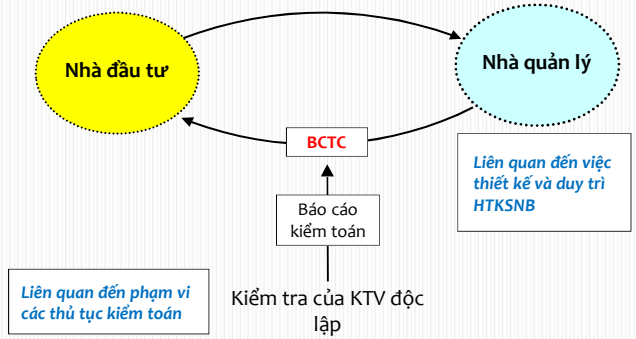
BGĐ và BQT đơn vị được kiểm toán có những trách nhiệm:

- Đối với việc lập và trình bày BCTC phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, bao gồm cả sự trình bày hợp lý.
- Đối với KSNB mà BGĐ & BQT (trong phạm vi phù hợp) xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn
- Trong việc cung cấp cho KTV: (i) *Quyền tiếp cận với tất cả tài liệu, thông tin*; (ii) *Các tài liệu, thông tin bổ sung mà KTV yêu cầu*; (iii) *Quyền tiếp cận không hạn chế đối với nhân sự của đơn vị được kiểm toán.*

VSA 200 – Trách nhiệm của KTV

- KTV và DN kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, chuẩn bị và trình bày ý kiến của mình về BCTC.
- Ý kiến của KTV không đưa ra sự đảm bảo về khả năng tồn tại trong tương lai của đơn vị, hay hiệu quả (*) trong công tác điều hành của BGĐ đơn vị.
- Việc kiểm toán BCTC không làm giảm nhẹ trách nhiệm của BGĐ hoặc BQT đơn vị được kiểm toán

VSA 200 – Trách nhiệm của NQL vs KTV



VSA 200 – Yêu cầu

- ❖ Tuân thủ chuẩn mực & các quy định về ĐĐNN.
- ❖ Duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp.
- ❖ Thực hiện các xét đoán chuyên môn.
- ❖ Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm giảm RRKT xuống tới mức có thể chấp nhận được.
- ❖ Thực hiện cuộc kiểm toán theo các VSA.

VSA 200 – Thái độ hoài nghi nghề nghiệp

"Là thái độ luôn nghi vấn, cảnh giác đối với những tình huống cụ thể có thể là dấu hiệu của sai sót do nhầm lẫn hay do gian lận, và đánh giá cẩn trọng đối với các bằng chứng kiểm toán".

VSA 200 – Thái độ hoài nghi nghề nghiệp

Cảnh giác với các vấn đề

- ✓ *Các bằng chứng kiểm toán mâu thuẫn với nhau;*
- ✓ *Thông tin dẫn đến việc nghi ngờ về độ tin cậy của các tài liệu và kết quả phỏng vấn đã được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán;*
- ✓ *Các sự kiện có thể là dấu hiệu của gian lận;*
- ✓ *Các tình huống đặt ra yêu cầu phải thực hiện thủ tục kiểm toán bổ sung ngoài những thủ tục mà chuẩn mực kiểm toán yêu cầu.*

Giảm các rủi ro

- Bỏ qua các sự kiện và tình huống bất thường;
- Vội vàng rút ra kết luận chỉ từ việc quan sát;
- Sử dụng các giả định không phù hợp khi xác định nội dung, lịch trình, phạm vi của thủ tục kiểm toán và đánh giá kết quả các thủ tục đó.

VSA 200 – Xét đoán chuyên môn

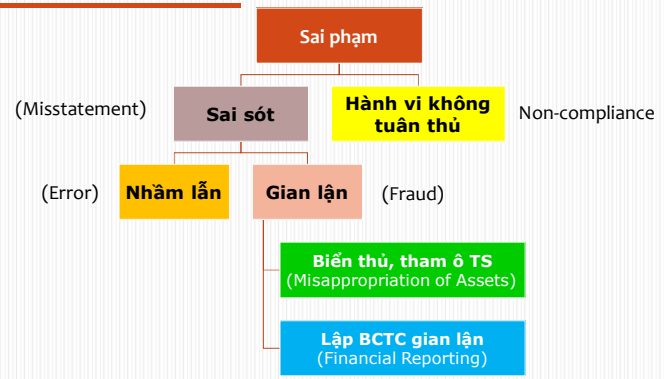
"Là sự vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp về tài chính, kế toán, kiểm toán, chuẩn mực và các quy định về ĐĐNN để đưa ra các quyết định về các hành động phù hợp trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán".

VSA 200 – Xét đoán chuyên môn

Để đưa ra các quyết định về:

1. Mức trọng yếu và RRKT;
2. Nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của VSA và thu thập bằng chứng kiểm toán;
3. Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của các bằng chứng kiểm toán đã thu thập và sự cần thiết phải thu thập thêm các bằng chứng kiểm toán để đạt được mục tiêu của các VSA và mục tiêu tổng thể của KTV;
4. Đánh giá các xét đoán của BGĐ của đơn vị được kiểm toán trong việc áp dụng khuôn khổ về lập và trình bày BCTC;
5. Đưa ra kết luận dựa trên các bằng chứng kiểm toán đã thu thập, ví dụ, khi đánh giá tính hợp lý của các ước tính kế toán mà BGĐ sử dụng khi lập BCTC.

Phân loại sai phạm



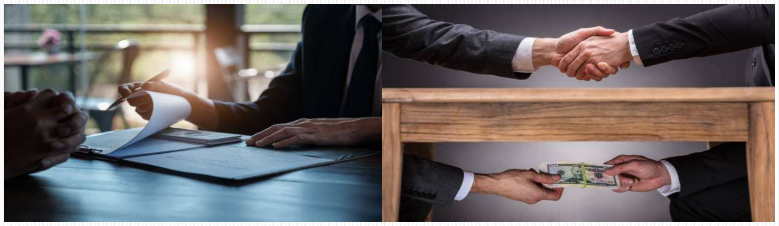
VSA 240

VSA 240

- Định nghĩa và đặc điểm của gian lận
- Trách nhiệm của NQL về gian lận.
- Trách nhiệm của KTV về gian lận.
- Mục tiêu của KTV và DN kiểm toán.
- Yêu cầu của VSA 240 (nội dung của VSA 240) → Thể hiện trong quy trình nhận diện & đánh giá RR có GL).

VSA 240 – Định nghĩa

"Gian lận: Là hành vi cố ý của một hay nhiều người trong BQT, BGĐ, nhân viên hoặc các bên thứ ba thực hiện để thu lợi một cách bất chính hoặc bất hợp pháp."

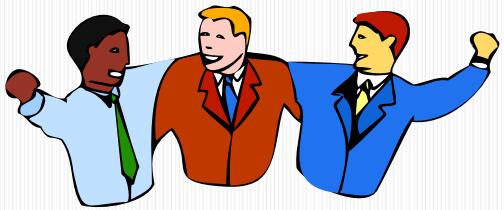


VSA 240 – Đặc điểm của gian lận

- Để phân biệt giữa gian lận và nhầm lẫn, cần phải xem xét xem hành vi dẫn đến sai sót trong BCTC là cố ý hay không cố ý.
- Gian lận là một khái niệm pháp lý rất rộng nhưng KTV chỉ phải quan tâm đến những gian lận dẫn đến SSTY trong BCTC. Có hai loại sai sót do cố ý mà KTV cần quan tâm là sai sót xuất phát từ việc lập BCTC gian lận và sai sót do biển thủ tài sản. Mặc dù KTV có thể có nghi ngờ hoặc trong một số ít trường hợp xác định được có gian lận xảy ra nhưng KTV không được đưa ra quyết định pháp lý về việc có gian lận thực sự hay không.

VSA 240 – Trách nhiệm của NQL

Việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận trước hết thuộc về trách nhiệm của BQT và BGĐ đơn vị được kiểm toán.



VSA 240 – Trách nhiệm của NQL

Mục đích của việc gian lận BCTC

Để lừa dối người sử dụng BCTC, làm người sử dụng BCTC hiểu sai về tình hình hoạt động và khả năng sinh lời của đơn vị được kiểm toán.



VSA 240 – Trách nhiệm của NQL

Hành vi gian lận BCTC

1. Xuyên tạc, làm giả (bao gồm cả việc giả mạo chữ ký), hoặc sửa đổi chứng từ, sổ kế toán có chứa đựng các nội dung, số liệu được dùng để lập BCTC;
2. Làm sai lệch hoặc cố ý không trình bày (*) trong BCTC các sự kiện, giao dịch hoặc các thông tin quan trọng khác;
3. Cố ý áp dụng sai các nguyên tắc kế toán liên quan đến các số liệu, sự phân loại, cách thức trình bày hoặc thuyết minh.

VSA 240 – Trách nhiệm của NQL

Hành vi biển thủ tài sản

- Nhân viên trong đơn vị:

  Trộm cắp với giá trị tương đối nhỏ và không mang tính trọng yếu.
- Thành viên BGĐ:

  Có điều kiện dễ dàng hơn và cách thức khó phát hiện hơn.



VSA 240 – Trách nhiệm của NQL

Hành vi biển thủ tài sản

- ✓ *Biển thủ các khoản thu (ví dụ biển thủ các khoản phải thu đã thu được tiền hoặc chuyển các khoản phải thu đã bị xử lý xóa sổ sang tài khoản cá nhân tại ngân hàng).*
- ✓ *Lấy cắp tài sản vật chất hoặc tài sản trí tuệ (ví dụ lấy cắp hàng tồn kho, phế liệu, bán các tài liệu kỹ thuật cho đối thủ cạnh tranh).*
- ✓ ....

Hành vi biển thủ tài sản thường đi kèm với việc giả mạo chứng từ, tài liệu nhằm che giấu sự thật là các tài sản đó đã bị mất hoặc đã được thế chấp mà không được phép.

VSA 240 – Trách nhiệm của KTV

KTV chịu trách nhiệm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không.



VSA 240 – Trách nhiệm của KTV



Kinh doanh > Ebank > Ngân hàng Chủ nhật, 14/4/2024, 15:58 (GMT+7)

Đề nghị Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của kiểm toán vụ SCB

Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của 3 hãng "Big 4" từng kiểm toán tại SCB và xử lý nếu đủ căn cứ.

Kiến nghị này được Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP HCM nêu sau xét xử giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Sài Gòn (SCB) và Vạn Thịnh Phát.

VSA 240 – Trách nhiệm của KTV

Lưu ý:

- ✓ Rủi ro có SSTY do gian lận cao hơn rủi ro có SSTY do nhầm lẫn.
- ✓ Rủi ro về việc KTV không phát hiện hết SSTY xuất phát từ hành vi gian lận của BGĐ là cao hơn so với việc phát hiện sai sót do gian lận của nhân viên.
- ✓ KTV phải duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt quá trình kiểm toán, phải cân nhắc khả năng BGĐ có thể khống chế kiểm soát và phải nhận thức được thực tế là các thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện nhầm lẫn một cách hiệu quả có thể không hiệu quả trong việc phát hiện gian lận.

VSA 240 – Trách nhiệm của KTV

BGĐ thường sử dụng các thủ đoạn sau để khống chế kiểm soát:

1. *Lập các bút toán khống, nhất là vào thời điểm gần cuối kỳ kế toán, để điều chỉnh KQKD hoặc để đạt được các mục đích khác;*
2. *Điều chỉnh các giả định và thay đổi các xét đoán dùng để ước tính số dư TK một cách bất hợp lý;*
3. *Không ghi nhận, ghi nhận trước hoặc trì hoãn việc ghi nhận vào BCTC các sự kiện và giao dịch tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo;*
4. *Che giấu hoặc không trình bày các sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến các khoản mục được ghi nhận trong BCTC;*
5. *Dàn xếp các giao dịch phức tạp nhằm làm sai lệch tình hình tài chính hoặc KQKD của đơn vị;*
6. *Sửa đổi các chứng từ và điều khoản liên quan đến các giao dịch lớn và bất thường.*

VSA 240 – Mục tiêu của KTV

- Xác định và đánh giá rủi ro có SSTY trong BCTC do gian lận.
- Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về các rủi ro có SSTY do gian lận đã được đánh giá, thông qua việc thiết kế và thực hiện những biện pháp xử lý thích hợp.
- Có biện pháp xử lý thích hợp đối với gian lận đã được xác định hoặc có nghi vấn trong quá trình kiểm toán.

VSA 240 – Hạn chế vốn có

- Do những hạn chế vốn có của kiểm toán, nên có rủi ro không thể tránh khỏi là KTV không phát hiện được một số sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, kể cả khi cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện theo các VSA.
- Ảnh hưởng của các hạn chế vốn có là đặc biệt nghiêm trọng đối với các sai sót do gian lận.

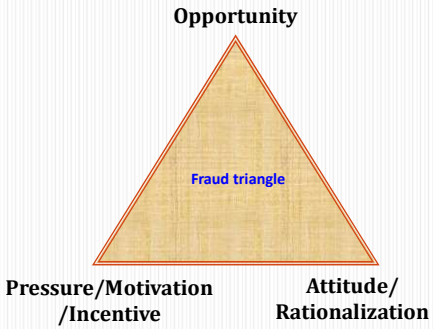
VSA 240 – Quy trình nhận diện & đối phó với RR do GL

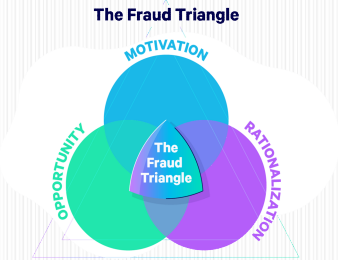
Bước 1	Hiểu được bản chất của GL
Bước 2	Thảo luận trong nhóm kiểm toán
Bước 3	Đánh giá về RR có GL và các hoạt động liên quan
Bước 4	Xác định và đánh giá RR có SSTY do GL
Bước 5	Biện pháp xử lý đối với RR có SSTY do GL được ĐG
Bước 6	Trao đổi với BQT & BGĐ của đơn vị được kiểm toán
Bước 7	Trao đổi với các CQ quản lý & CQ chức năng có LQ
Bước 8	Giải trình bằng văn bản và tài liệu hóa hồ sơ

VSA 240 - Hiểu được bản chất của GL

- Động cơ hoặc áp lực: Khả năng sinh lợi của công ty bị giảm sút do cạnh tranh, thay đổi kỹ thuật, sản phẩm lỗi thời, lãi suất tăng…
- Cơ hội: Các nghiệp vụ với các bên liên quan, những ước tính kế toán, các nghiệp vụ bất thường, hệ thống KSNB kém hữu hiệu.
- Cá tính, thái độ: Công ty đã có tiền sử vi phạm pháp luật, thiếu tôn trọng các giá trị đạo đức, BGĐ không sửa chữa các yếu kém kịp thời của hệ thống KSNB…

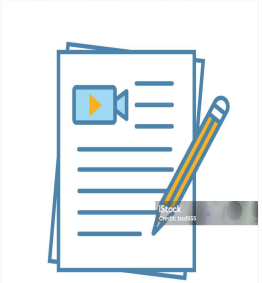
Tam giác gian lận
Donald R Cressey (1953)





Minh hoạ phân tích về tam giác gian lận

Kịch bản:
John là một nhà quản lý của bộ phận tài chính của một công ty lớn. Anh ta đang gặp khó khăn về tài chính vì vợ anh ta mới vừa thất nghiệp và con anh ta đang nằm viện mà anh cần phải trả một khoản viện phí khá lớn. Anh ta cũng không được thăng chức và tăng lương hai lần liên tiếp.



Minh hoạ phân tích về tam giác gian lận

Áp lực: *John cảm thấy áp lực rất lớn do khó khăn về tài chính. Anh ta đang phải đối mặt với viện phí cao và đang phải vật lộn để duy trì mức sống của gia đình bằng thu nhập duy nhất của mình. Căng thẳng về tài chính này đóng vai trò là động lực để anh cân nhắc các hành vi gian lận.*

Cơ hội: *Là một người quản lý trong bộ phận tài chính, John có quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng của công ty và có quyền đối với các giao dịch liên quan đến các tài khoản ngân hàng. Anh ta biết rằng công ty không thường xuyên kiểm tra quy trình phải trả của công ty. Việc thiếu kiểm soát này tạo cơ hội cho anh ta thực hiện hành vi gian lận mà không bị phát hiện liền.*

Sự hợp lý hoá: *John tự thuyết phục rằng vì những lần thăng chức và tang lương cho anh ta đã bị công ty bỏ qua. Anh ta tự nhủ rằng mình sẽ sẽ hoàn lại số tiền đó khi tình hình tài chính của anh ta được cải thiện hoặc khi vợ anh ta tìm được công việc mới. Anh ta hợp lý hoá rằng những gì anh ta đang làm không hoàn toàn sai khi xét đến hoàn cảnh của anh ta và cách đối xử mà công ty đã dành cho anh ta.*

VSA 240 – Thảo luận trong nhóm kiểm toán



- ✓ Cách thức thực hiện và che giấu gian lận
- ✓ GL trong ghi nhận DT
- ✓ Động cơ, cơ hội và khả năng hợp lý hóa các GL
- ✓ Tình hình hoạt động của ngành nghề
- ✓ Sự ổn định hay không ổn định tình hình tài chính

VSA 240 – Đánh giá về RR có GL và các hoạt động có liên quan

Các thủ tục thường được sử dụng:

- ✓ *Phỏng vấn*
- ✓ *Thực hiện thủ tục phân tích ban đầu*
- ✓ *Thu thập các thông tin khác*

VSA 240 – Đánh giá về RR có GL và các hoạt động có liên quan

- Phỏng vấn BGĐ:
  - ✓ *Đánh giá của BGĐ về rủi ro có thể có sai sót do gian lận trong BCTC.*
  - ✓ *Quy trình của BGĐ về xác định và xử lý rủi ro có GL.*
  - ✓ *Quan điểm của BGĐ về các hoạt động kinh doanh và hành vi đạo đức.*
- Tìm hiểu cách thức phát hiện các mối quan hệ bất thường hoặc ngoài dự kiến, chú ý mối quan hệ liên quan đến TK doanh thu.
- Quá trình thực hiện chức năng giám sát.
- Đánh giá các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận
  - ✓ *Động cơ hay áp lực dẫn đến gian lận.*
  - ✓ *Cơ hội thực hiện gian lận.*
  - ✓ *Khả năng biện minh cho hành động gian lận.*

VSA 240 – Xác định & đánh giá RR có SSTY do GL

- ❖ Đánh giá trên 2 cấp độ: BCTC và CSDL.
- ❖ Có RR do GL trong việc ghi nhận doanh thu.
- ❖ Các RR đó có phải là RR đáng kể không.

VSA 240 – Biện pháp xử lý đối với RR có SSTY do GL

Cấp độ BCTC	Cấp độ BCTC	BGĐ k/chế KSNB
▪ Phân công & giám sát nhân sự ▪ Đánh giá việc lựa chọn và áp dụng CS kế toán ▪ Thay đổi hoặc bổ sung một số yếu tố không dự đoán trước được	Thiết lập và thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung	▪ Thử nghiệm thích hợp các bút toán ghi sổ và các điều chỉnh khác ▪ Soát xét các ước tính kế toán ▪ Kiểm tra các NV quan trọng ngoài QT KD bình thường

VSA 240 – Trao đổi với BGĐ & BQT



BGĐ



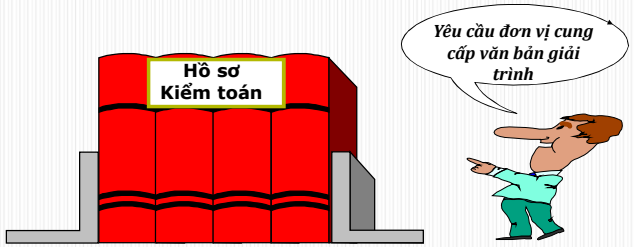
BQT

VSA 240 – Trao đổi với CQQL & CQCN có liên quan

- Trao đổi với các CQ nếu trách nhiệm pháp lý của KTV cao hơn trách nhiệm bảo mật
- Rút khỏi hợp đồng kiểm toán



VSA 240 – Giải trình bằng văn bản và tài liệu hoá hồ sơ



Minh hoạ - BIBICA

Tháng 5 năm 2003, Bibica công bố mức lỗ cả năm 2002 là (5,4) tỉ đồng do các nguyên nhân sau: đầu tư nhiều dự án lớn, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, sự cạnh tranh gay gắt về giá.

Tháng 6 năm 2003, Ban kiểm soát của Bibica đã gửi báo cáo đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSTC) theo yêu cầu của thanh tra Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Báo cáo chỉ rõ, con số lỗ của Bibica năm 2002 lên tới 12,3 tỷ đồng

Ngày 4/10/2003, Bibica chính thức công bố mức lỗ của năm 2002 với số lỗ 9,1 tỷ đồng

Giải thích cho việc ba lần liên tiếp sửa đổi lại những công bố về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002, Bibica cho biết: Số lỗ phát sinh từ hai khoản được "ẩn" dưới chi phí xây dựng cơ bản dở dang (5,565 tỷ đồng) mà thực chất là chi phí hoạt động của nhà máy tại Hà Nội, và khoản còn lại (1,33 tỷ đồng) do thay đổi phương pháp ghi nhận chi phí thực tế với doanh thu. Do đó giảm chi phí, giảm lỗ thật và tăng lãi giả khoản tương ứng.

Minh hoạ - WORLDCOM

This company, in an alleged attempt to maintain stated profit levels, treated revenues cost (over $3,8 billion) as capital expenditure. There was also understatement of loans amounting to some 2,5$ billion.

VSA 250

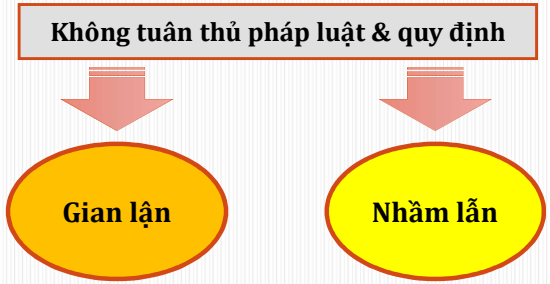
VSA 250 – Trách nhiệm của KTV đối với hành vi không tuân thủ

- Định nghĩa.
- Ảnh hưởng của pháp luật & quy định.
- Trách nhiệm của NQL về việc tuân thủ pháp luật & quy định.
- Trách nhiệm của KTV về việc tuân thủ pháp luật & quy định.
- Mục tiêu của KTV.
- Yêu cầu của VSA (nội dung của VSA)

VSA 250 – Định nghĩa

- *"Hành vi không tuân thủ: là các hành vi bỏ sót hay vi phạm của đơn vị được kiểm toán, bất kể cố ý hay vô ý, trái với pháp luật và các quy định hiện hành, do đơn vị thực hiện dưới danh nghĩa của đơn vị hoặc do BQT, BGĐ hoặc nhân viên thực hiện thay mặt đơn vị."*
- Hành vi không tuân thủ không bao gồm các vấn đề mang tính cá nhân (không liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị) do BQT, BGĐ hoặc nhân viên của đơn vị gây ra.

VSA 250 – Quan hệ với VSA 240



VSA 250 – Định nghĩa

Pháp luật và các quy định:

"Là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành (như: Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; văn bản liên tịch của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật); các văn bản do cấp trên, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức quy định không trái với pháp luật mà đơn vị được kiểm toán phải tuân thủ".

VSA 250 – Định nghĩa

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà kiểm toán viên có trách nhiệm phải báo cáo:

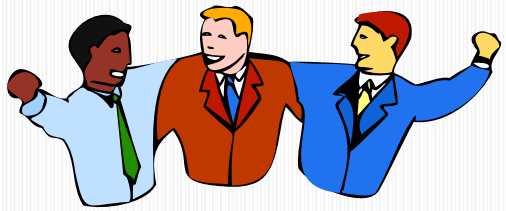
"Là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu đơn vị được kiểm toán là công ty đại chúng, tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán), Ngân hàng Nhà nước (nếu đơn vị được kiểm toán là tổ chức tín dụng), Cục Quản lý và giám sát Bảo hiểm (nếu đơn vị được kiểm toán là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm) và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định pháp lý có liên quan."

VSA 250 – Ảnh hưởng của pháp luật & quy định

- ✓ Khuôn khổ pháp luật và các quy định có liên quan là pháp luật và các quy định điều chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán.
- ✓ Các điều khoản của một số luật và quy định có ảnh hưởng trực tiếp đến BCTC.
- ✓ Một số luật và quy định khác không ảnh hưởng trực tiếp đến BCTC của đơn vị.
- ✓ Nhiều quy định pháp luật điều chỉnh riêng cho ngành (như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm hoặc các công ty hóa chất…).
- ✓ Một số luật và quy định liên quan đến hoạt động nói chung (như các luật và quy định liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động và cơ hội lao động bình đẳng).

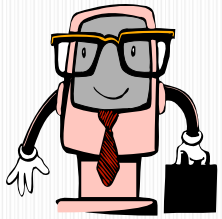
VSA 250 – Trách nhiệm của NQL

Đảm bảo rằng các hoạt động của đơn vị được thực hiện theo các điều khoản của pháp luật và các quy định, bao gồm việc tuân thủ các điều khoản của luật và các quy định về các số liệu và thuyết minh được trình bày trên BCTC.



VSA 250 – Trách nhiệm của KTV

KTV có trách nhiệm phát hiện các SSTY của BCTC do hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định. Tuy nhiên, KTV không có trách nhiệm ngăn ngừa và không thể kỳ vọng KTV phát hiện hành vi không tuân thủ của đơn vị được kiểm toán đối với tất cả các luật và quy định có liên quan.



VSA 250 – Trách nhiệm của KTV

Các điều khoản của pháp luật và các quy định thường có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định các số liệu và thuyết minh trọng yếu trên BCTC.

KTV phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc tuân thủ các luật và quy định này.

Pháp luật và các quy định khác không có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định các số liệu và thuyết minh trên BCTC, nhưng việc tuân thủ pháp luật và các quy định này có thể là yêu cầu nền tảng đối với hoạt động của đơn vị,

Trách nhiệm của KTV được giới hạn trong việc thực hiện các thủ tục kiểm toán cụ thể để phát hiện các hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định.

VSA 250 – Trách nhiệm của KTV

KTV phải luôn duy trì sự cảnh giác đối với khả năng các thủ tục kiểm toán khác được thực hiện với mục đích đưa ý kiến về BCTC có thể dẫn tới phát hiện hay nghi ngờ về hành vi không tuân thủ.

Có thể cách khác cũng tìm ra hành vi không tuân thủ



Thái độ hoài nghi nghề nghiệp

VSA 250 – Trách nhiệm của KTV

Hạn chế vốn có của việc không phát hiện SSTY do hành vi không tuân thủ là do:

- ✓ Có nhiều luật và các quy định chủ yếu liên quan đến hoạt động của đơn vị mà không ảnh hưởng đến BCTC và không được lưu trữ trong hệ thống thông tin của đơn vị liên quan đến BCTC.
- ✓ Hành vi không tuân thủ có thể liên quan đến các hành động nhằm che giấu hành vi đó, như sự cấu kết, giả mạo, cố tình bỏ sót giao dịch, BGĐ khống chế kiểm soát hoặc cố ý giải trình sai với KTV.
- ✓ Một hành động có được coi là hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phán quyết của tòa án.

VSA 250 – Mục tiêu của KTV

- Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc tuân thủ các điều khoản của pháp luật và các quy định có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định các số liệu và thuyết minh trọng yếu trên BCTC.
- Thực hiện các thủ tục kiểm toán cụ thể để phát hiện các hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định khác có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC.
- Có biện pháp xử lý phù hợp đối với các hành vi không tuân thủ hoặc nghi ngờ không tuân thủ pháp luật và các quy định đã phát hiện trong quá trình kiểm toán.

VSA 250 – Yêu cầu & quy trình

Xem xét của KTV về tính tuân thủ pháp luật và các quy định

↓

Các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ

↓

Báo cáo về phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ

VSA 250 – Dấu hiệu về hành vi không tuân thủ

- *Đã có sự điều tra của các cơ quan quản lý và cơ quan Nhà nước có liên quan hoặc có các khoản thanh toán tiền phạt, bồi thường;*
- *Có những khoản thanh toán cho những dịch vụ không rõ ràng hoặc các khoản cho vay đối với các bên tư vấn, các bên liên quan, nhân viên của đơn vị hoặc nhân viên của cơ quan quản lý Nhà nước;*
- *Các khoản hoa hồng bán hàng hoặc phí đại lí quá cao so với mức thông thường của đơn vị hoặc so với các đơn vị khác cùng ngành hoặc so với giá trị thực tế của dịch vụ nhận được;*
- *Giá mua quá cao hoặc quá thấp so với giá thị trường;*
- *Các khoản thanh toán bất thường bằng tiền mặt hoặc bằng séc do người cầm séc thụ hưởng;*

VSA 250 – Dấu hiệu về hành vi không tuân thủ

- *Các giao dịch bất thường với những công ty đăng kí kinh doanh tại những nước có nhiều ưu đãi về thuế;*
- *Thanh toán hàng hóa và dịch vụ cho một nước khác với xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ đó;*
- *Các khoản thanh toán không có chứng từ hợp lệ;*
- *Hệ thống thông tin không có khả năng theo dõi và lưu lại các hoạt động truy cập, thay đổi trong hệ thống hoặc không cung cấp được các bằng chứng đầy đủ, dù là do thiết kế hay do sai sót;*
- *Những nghiệp vụ không được phê duyệt hoặc những nghiệp vụ ghi chép sai;*
- *Nhận xét tiêu cực của báo chí.*

VSA 250 – Các thủ tục kiểm toán cần thiết

- Hiểu biết tổng quát về khuôn khổ pháp luật và quy trình.
- Nhận dạng những hành vi không tuân thủ.
- Những quy định pháp lý khác chỉ xem xét khi chúng thực tế phát sinh.
- Đánh giá ảnh hưởng của chúng đối với BCTC (bằng cách trao đổi)
- Nếu đơn vị không cung cấp thông tin chứng minh rằng đơn vị không tuân thủ pháp luật và quy định, KTV cân nhắc đến việc tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật.
- Yêu cầu cung cấp văn bản giải trình.
- Báo cáo về phát hiện và nghi ngờ về hành vi không tuân thủ cho BQT và cấp cao hơn.
- Báo cáo về hành vi không tuân thủ trong BCKT và cho CQ có thẩm quyền.
- Tài liệu hóa.

VSA 260

❖ Các vấn đề cần trao đổi:
- *Trách nhiệm của KTV liên quan đến cuộc kiểm toán BCTC*
- *Phạm vi và lịch trình kiểm toán theo kế hoạch*
- *Các phát hiện nghiêm trọng*
- *Tính độc lập của KTV*

❖ Quá trình trao đổi
- *Thiết lập quá trình trao đổi*
- *Hình thức trao đổi*
- *Thời điểm trao đổi*
- *Tính thỏa đáng của quá trình trao đổi*

❖ Tài liệu hồ sơ kiểm toán

Trách nhiệm pháp lý của KTV



Trách nhiệm nghề nghiệp



Trách nhiệm pháp lý

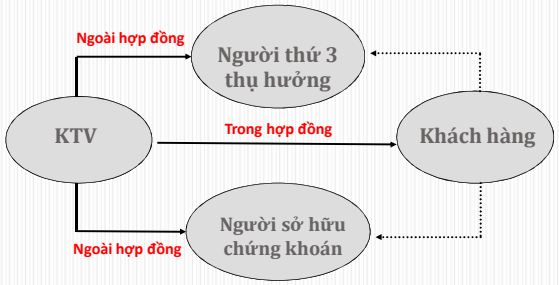
Trách nhiệm pháp lý của KTV

- Trách nhiệm dân sự
  - *Trách nhiệm theo hợp đồng*
  - *Trách nhiệm ngoài hợp đồng*
- Trách nhiệm hình sự

Sai phạm của KTV

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp
- Sơ suất thông thường
- Sơ suất nghiêm trọng
- Gian lận

Trách nhiệm dân sự của KTV



Luật Kiểm toán độc lập & NĐ 17/2012/NĐ-CP

Điều 29, đoạn 12, Trách nhiệm của công ty kiểm toán - với người sử dụng kết quả kiểm toán khi người sử dụng kết quả kiểm toán:

a) Có lợi ích liên quan trực tiếp đến kết quả kiểm toán tại ngày ký báo cáo kiểm toán
b) Có hiểu biết một cách hợp lý về báo cáo tài chính và cơ sở lập báo cáo tài chính là các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
c) Đã sử dụng một cách thận trọng thông tin trên BCTC đã được kiểm toán.

Trách nhiệm hình sự

Chỉ áp dụng đối với cá nhân, không áp dụng đối với tổ chức.

Trường hợp chịu trách nhiệm hình sự:

- ✓ *Cố ý làm sai quy định*
- ✓ *Thông đồng bao che cho người phạm lỗi*
- ✓ *Dùng thủ thuật để che dấu*
- ✓ *Nhận hối lộ*
- ✓ *Phát hành báo cáo không phù hợp nhằm lừa gạt*

Biện pháp hạn chế trách nhiệm pháp lý của KTV

- Ký hợp đồng tất cả các dịch vụ cung cấp và có ràng buộc về nghĩa vụ của từng bên.
- Thận trọng đúng mức và luôn tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.
- Chọn lựa, điều tra khách hàng trước khi chấp nhận.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng, kiểm tra chéo (peer review).
- Mua bảo hiểm.

Thank you for your attention